



Besluit

Kenmerk: ACM/UIT/575339
Zaaknummer: ACM/21/053967

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot wijziging van het besluit tot een ontheffing voor een gesloten distributiesysteem van Medisch Centrum Leeuwarden B.V. van 11 december 2019 als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.



Inhoud

1	Inleiding en leeswijzer	3
2	Procedure en relevante feiten en omstandigheden	3
2.1	Wijziging afnemers	4
2.2	Wijziging geografisch afgebakend gebied	4
3	Beoordeling	4
3.1	Wijziging afnemers	4
3.2	Wijziging geografisch afgebakend gebied	5
4	Dictum	5
	Bijlage 1 – Wettelijk kader	7
	Bijlage 2 – [VERTROUWELIJK]	9

1 Inleiding en leeswijzer

1. Met dit besluit tot het wijzigen van de ontheffing van Medisch Centrum Leeuwarden B.V. (hierna: MCL) geeft de Autoriteit Consument & Markt (hierna: de ACM) uitvoering aan artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet).
2. De ACM geeft met dit besluit haar oordeel op het verzoek van MCL, van 27 september 2021, tot wijziging van de ontheffing die is verleend op 11 december 2019. MCL heeft een ontheffing voor het gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) voor de locatie met gedeelde diensten gelegen op de Achlumerdijk 2 te Harlingen, op percelen met kadastrale nummers: B4456, B4454, B4455, B4459, B4453, B4457, B4452. Het verzoek tot wijziging van de ontheffing betreft een wijziging van het aantal op het GDS aangesloten afnemers en, als gevolg daarvan, een wijziging van de kadastrale percelen waarop het GDS is gelegen.
3. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 bevat de gevolgde procedure en de relevante feiten en omstandigheden. In hoofdstuk 3 beoordeelt de ACM het verzoek tot wijziging van de ontheffing. De ACM eindigt haar besluit met het dictum in hoofdstuk 4. In bijlage 1 zijn de wettelijke bepalingen opgenomen. In bijlage 2 is de geografische afbakening van de locatie waarop het GDS is gelegen opgenomen. De bijlagen vormen een integraal onderdeel van dit besluit.

2 Procedure en relevante feiten en omstandigheden

4. Op 11 december 2019 heeft de ACM een ontheffing voor een GDS op grond van artikel 15, eerste lid, van de E-wet aan MCL verleend. De ontheffing is verleend voor de locatie met gedeelde diensten gelegen op de Achlumerdijk 2 te Harlingen, op percelen met kadastrale nummers: B4456, B4454, B4455, B4459, B4453, B4457, B4452. Op het GDS zijn drie afnemers aangesloten. De ontheffing is verleend op de tweede ontheffingsgrond van artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet.¹
5. Op grond van voorschrift nummer 2 “Wijzigingen in de ontheffing”, behorende bij de ontheffing dient MCL wijzigingen op het GDS onverwijld aan de ACM te melden. Bij bericht van 27 september 2021 heeft MCL een melding gemaakt van een wijziging op het GDS.
6. Bij berichten van 17 november 2021, 9 december 2021, 16 december 2021 en 17 februari 2022 heeft de ACM verzocht om aanvullende informatie. Op 22 november 2021, 14 december 2021, 8 februari 2022 en 22 februari 2022 heeft MCL de verzochte informatie aangeleverd.
7. Het verzoek tot wijziging van de ontheffing betreft een wijziging van het aantal op het GDS aangesloten afnemers (paragraaf 2.1). Daarnaast is er, als gevolg van de wijziging van het aantal aangesloten afnemers, ook een wijziging van het geografisch afgebakende gebied waarop het GDS is gelegen (paragraaf 2.2).

¹ Besluit van 11 december 2019 met kenmerk ACM/UIT/511494.

2.1 Wijziging afnemers

8. Uit het ontheffingsbesluit van 11 december 2019 met kenmerk ACM/UIT/511494 voor het GDS van MCL volgt dat drie afnemers zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. MCL geeft aan dat een van die drie afnemers, te weten Noorderbreedte B.V., per 1 januari 2022 een eigen elektriciteitsaansluiting heeft op het net van de openbare netbeheerder. Ter onderbouwing daarvan heeft MCL getekende offertes voor een elektriciteitsaansluiting van Noorderbreedte B.V. bij de openbare netbeheerder overgelegd. Daardoor zijn er nog twee afnemers aangesloten op het GDS van MCL, te weten MCL en Apotheek Oosterpark B.V.
9. Aangezien de ontheffing van MCL op grond van de tweede ontheffingsgrond van artikel 15, eerste lid, van de E-wet is verleend, dient het net primair elektriciteit te transporteren voor de eigenaar van het net of de daarmee verwante ondernemingen. MCL geeft aan dat het net [VERTROUWELIJK] van de elektriciteit voor haarzelf als eigenaar van het net, en [VERTROUWELIJK] voor Apotheek Oosterpark B.V., als niet verwante onderneming, transporteert.

2.2 Wijziging geografisch afgebakend gebied

10. Het GDS van MCL loopt door meerdere percelen. De in paragraaf 2.1 omschreven wijziging heeft ook gevolgen voor de afbakening van het geografische gebied waarop het GDS is gelegen.
11. MCL geeft aan dat percelen met kadastrale nummers B4453, B4454, B4455, B4457 en B4452 niet langer onderdeel zijn van het geografisch afgebakende gebied. Het geografisch afgebakende gebied waarop het GDS is gelegen bestaat per 1 januari 2022 percelen met kadastrale nummers B4456 en B4459. Verder geeft MCL aan dat die twee laatst genoemde percelen zijn samengevoegd in één perceel met kadastraal nummer B4658. Dit betekent het GDS van MCL per 1 januari 2022 is gelegen op de Achlumerdijk 2 te Harlingen, op perceel met kadastraal nummer B4658.

3 Beoordeling

12. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM het verzoek tot wijziging van de ontheffing van MCL. De ACM baseert zich hierbij op de feiten en omstandigheden zoals omschreven in de verleende ontheffing, de aanvraag tot wijziging van die ontheffing en de aanvullende informatie die van MCL is ontvangen.

3.1 Wijziging afnemers

13. De ACM beoordeelt of met het wegvallen van één afnemer op het GDS van MCL nog steeds wordt voldaan aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdelen a, d en e, van de E-wet.
14. Uit de in hoofdstuk 2 genoemde feiten en omstandigheden volgt dat Noorderbreedte B.V. per 1 januari 2022 niet langer is aangesloten op het GDS van MCL. Als gevolg hiervan zijn nog twee

afnemers aangesloten op het GDS, te weten MCL en Apotheek Oosterpark B.V. Het elektriciteitsnet transporteert [VERTROUWELIJK] van de elektriciteit voor MCL als eigenaar van het net.

15. Volgens de ACM heeft MCL genoegzaam aangetoond dat Noorderbreedte B.V. niet langer is aangesloten op het GDS van MCL. De ACM constateert dat als gevolg van de wijziging in het aantal afnemers dat is aangesloten op het GDS, het elektriciteitsnet nog steeds primair elektriciteit transporteert voor MCL als eigenaar van dat net. Dit betekent dat nog steeds wordt voldaan aan de ontheffingsgrond uit artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet. Daarnaast zijn er op het elektriciteitsnet twee niet-huishoudelijke afnemers aangesloten. Daarmee wordt nog steeds voldaan aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdelen d en e, van de E-wet.
16. Op grond van voorgaande concludeert de ACM dat met de wijziging in het aantal op het GDS aangesloten afnemers, nog steeds wordt voldaan artikel 15, eerste lid, onderdelen, a, d en e, van de E-wet.

3.2 Wijziging geografisch afgebakend gebied

17. De ACM beoordeelt of met de wijziging van de percelen waarop het elektriciteitsnet is gelegen nog steeds sprake is van een net gelegen op een geografisch afgebakende locatie, zoals bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de E-wet.
18. Uit de in hoofdstuk 2 omschreven feiten en omstandigheden volgt dat het GDS per 1 januari 2022 is gelegen op het geografisch afgebakende gebied op de Achlumerdijk 2 te Harlingen, op perceel met kadastraal nummer B4658.
19. Het geografisch afgebakende gebied is kleiner geworden als gevolg van de wijziging in het aantal afnemers dat is aangesloten op het GDS van MCL, zoals omschreven in paragraaf 3.1. Volgens de ACM het logische gevolg van die wijziging dat ook het geografisch afgebakende gebied waarop het GDS van MCL is gelegen, wijzigt. De ACM stelt daarom vast dat het GDS is gelegen op de Achlumerdijk 2 te Harlingen, op perceel met kadastraal nummer B4658.
20. Op grond van voorgaande concludeert de ACM dat de gewijzigde geografische afbakening van het GDS nog steeds voldoet aan artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de E-wet.

4 Dictum

21. De Autoriteit Consument en Markt besluit op grond van artikel 15, eerste lid, van de E-wet de ontheffing die zij heeft verleend op 11 december 2019 aan Medisch Centrum Leeuwarden B.V. te wijzigen.
22. Het onderhavige wijzigingsbesluit beperkt zich tot wijziging van het aantal op het GDS aangesloten afnemers en de wijziging van de geografische afbakening van het GDS op de Achlumerdijk 2 te Harlingen, op perceel met kadastraal nummer B4658. De relevante feiten en omstandigheden zoals opgenomen in de ontheffing GDS zijn voor het overige niet gewijzigd. De verleende ontheffing GDS blijft met betrekking tot de ontheffingsgrond, de veiligheid en betrouwbaarheid van

het elektriciteitsnet en de voorschriften in stand. De termijn waarvoor de ontheffing geldt blijft ongewijzigd.

23. De Autoriteit Consument en Markt publiceert dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt.

Den Haag,
Datum: 10 maart 2022

Autoriteit Consument en Markt,
namens deze,

drs. F.E. Koel
Teammanager Directie Energie

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

Bijlage 1 – Wettelijk kader

1. In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.
2. Artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c, i, j, r, aq en ar, van de E-wet luiden:
 - “b. aansluiting: één of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder begrepen één of meer verbindingen tussen een net dat wordt beheerd door een netbeheerder en een net dat beheerd wordt door een ander dan die netbeheerder en tussen het net op zee en een windpark op zee;*
 - c. afnemer: een ieder, met uitzondering van de netbeheerder van het net op zee, die beschikt over een aansluiting op een net;*
 - i. net: één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer;*
 - j. landelijk hoogspanningsnet: het net, bedoeld in artikel 10, eerste lid;*
 - r. verwant bedrijf: een verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 44, tweede lid, onderdeel g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening, of een geassocieerde onderneming in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een onderneming die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort;*
 - u. duurzame elektriciteit: elektriciteit, opgewekt in productie-installaties die uitsluitend gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, alsmede elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen in hybride productie-installaties die ook met conventionele energiebronnen werken, met inbegrip van elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen en die wordt gebruikt voor accumulatiesystemen, en met uitzondering van elektriciteit die afkomstig is van accumulatiesystemen;*
 - aq. gesloten distributiesysteem: een net waarvoor op grond van artikel 15 ontheffing is verleend;*
 - ar. directe lijn: een of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit, behoudens voor zover die gelegen is binnen een installatie, die:*
 - 1°. niet verbonden is met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde gebruiker van elektriciteit, niet zijnde de producent of*
 - 2°. ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de verbinding is verbonden met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een productie-installatie van een producent, met tussenkomst van een leverancier, rechtstreeks verbindt met één of meer gebruikers van elektriciteit, niet zijnde de producent of in hoofdzaak huishoudelijke gebruikers, teneinde te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van deze gebruikers;”*
3. In artikel 15 van de E-wet is, voor zover relevant, het volgende opgenomen:
 - “1. De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing verlenen aan een eigenaar van een net, niet zijnde het landelijk hoogspanningsnet, van het gebod van artikel 10, negende lid, indien:*

- a. *het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van het net om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is of het net primair elektriciteit distribueert voor de eigenaar van dat net of de daarmee verwante ondernemingen,*
 - b. *de aanvrager geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden is.*
 - c. *het net binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten ligt en dat net technisch, organisatorisch of functioneel verbonden is,*
 - d. *op het net minder dan 500 afnemers zijn aangesloten,*
 - e. *het net geen huishoudelijke eindafnemers van elektriciteit voorziet, tenzij er sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke eindafnemers dat werkzaam is bij of vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het net en*
 - f. *de veiligheid en betrouwbaarheid van het net voldoende is gewaarborgd.*
2. [...]

4. In de voorschriften behorende bij de ontheffing welke is verleend op 11 december 2019 op grond van artikel 15, eerste lid, van de E-wet voor het GDS is, voor zover relevant, het volgende opgenomen:

[...]

“2) Wijzigingen in de ontheffing

Naam- en adreswijzigingen, alle wijzigingen met betrekking tot het net zoals eigendomswisselingen of wijzigingen in het aantal afnemers en alle andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op deze ontheffing worden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de wijziging onverwijld door de beheerder van het particuliere net schriftelijk aan de Autoriteit Consument en Markt gemeld.”

[...]

Bijlage 2 – [VERTROUWELIJK]